Subsídia

Digital worker de contencioso trabalhista

Converge Challenge powered by Tako · Desafio Tako: Digital Workers para RH

Quando uma empresa recebe uma reclamação trabalhista, o Subsídia lê a petição, busca sozinho as provas nos sistemas de RH, confere essas provas com regras fixas e entrega ao advogado onde a empresa ganha, onde perde e o que ainda falta, sempre citando o documento. **O agente prepara, a pessoa aprova.**

1. Problema

R$ 50,7 bi
pagos pelas empresas em ações trabalhistas em 2025, o maior valor já registrado

≈ R$ 30 bi
é o orçamento da Justiça do Trabalho em 2025: as empresas pagaram bem mais do que isso

2,3 a 2,47 mi
de ações novas em 2025, conforme a fonte, o maior volume desde a reforma de 2017

Os R$ 50,7 bi se dividem em R$ 22,4 bi de acordos, R$ 22 bi de execuções e R$ 6,2 bi de pagamentos voluntários. Na defesa dessas ações, a rotina ainda é manual: o advogado pede ao RH dezenas de documentos espalhados em ponto, folha, FGTS e segurança do trabalho. Há idas e vindas, o prazo da defesa encurta e documento que não chega custa caro.

As disputas mais comuns dependem justamente de documentos de RH

Tema mais frequente	Prova que decide
Horas extras (mais de 336 mil processos só no 1º semestre de 2025)	Espelho de ponto × holerite
Verbas rescisórias	TRCT e comprovante de pagamento
Adicional de insalubridade	Ficha de EPI e laudo técnico (LTCAT)

Sem documento, a empresa perde

- **Súmula 338 do TST:** se a empresa não apresenta o controle de ponto sem justificativa, presume-se verdadeira a jornada alegada. A presunção admite prova em contrário, mas o ônus passa a ser da empresa.
- **Cartões com horários sempre iguais** não valem como prova, e o ônus passa para o empregador (item III da súmula).
- **Cartões de só parte do período:** o TST tem aplicado a jornada alegada ao período sem registro. Por isso conferir as lacunas importa tanto quanto juntar os documentos.

Usar IA sem verificação também custa caro

Em março de 2026, a 6ª Turma do TST multou uma empresa e seu advogado por citarem julgados inexistentes, possivelmente gerados por IA, e oficiou a OAB e o MPF. Quem automatiza a defesa precisa poder conferir a origem de cada afirmação.

2. Para quem

Quem	Dor	O que o Subsídia entrega
Jurídico interno Gerente ou coordenador de contencioso trabalhista em empresas médias e grandes	Prazo curto, documentos espalhados entre RH, DP e SST, e prova que falta vira condenação. Precisa estimar o passivo com números que se sustentem.	Achados com evidência citada, risco calculado por pedido, exposição estimada de horas extras e pendências claras.
RH, DP e SST Analistas e técnicos de segurança do trabalho	O pedido de subsídio interrompe o trabalho, há idas e vindas e ninguém sabe se a versão enviada é a certa.	O agente busca sozinho. A equipe só é acionada para o que realmente falta, já com o contexto.
Escritórios de contencioso de massa Defesa de empresas em centenas ou milhares de processos	O mesmo problema, com mais volume e margem apertada.	Ferramenta interna para preparar subsídios em escala.
Plataformas de RH, ponto e folha Como a Tako	Precisam de diferenciais sobre os dados que já guardam.	Funcionalidade embutida. É o canal mais natural: elas já têm os dados e a integração.

Setores mais expostos: varejo e supermercados (rotatividade, horas extras, banco de horas), call center e BPO (jornada, intervalos, dano moral), logística e transporte (jornada de motorista, adicional noturno), indústria e construção (insalubridade, EPI), saúde e terceirização. Nos dados do TST de 2024, serviços diversos respondem por 27,9% dos casos novos, indústria por 20,6% e comércio por 13,1%.

3. Solução

O Subsídia é um agente que conduz a coleta de prova de ponta a ponta. Ele transforma o pedido de subsídio, hoje dias de troca de mensagens entre jurídico e RH, em minutos de trabalho do agente, e devolve provas verificadas em vez de uma pasta de arquivos.

Não perder ação por falta de prova

O agente busca, pedido por pedido, o que a defesa precisa. O que não encontra vira pendência explícita, com contexto, para uma pessoa resolver. Nada some sem aviso.

Saber onde ganha e onde perde antes de contestar

Regras fixas cruzam ponto × holerite, prazo do TRCT, competências do FGTS e EPI × laudo. O risco sai desses fatos, não da opinião da IA, e horas extras não pagas já vêm com valor estimado.

Uma defesa que dá para conferir

Os fatos da estratégia citam documento e página, com acesso ao PDF original. Citação inexistente é marcada. Acordo e assinatura são sempre decisão do advogado.

Tirar o RH do papel de carteiro

O agente opera os sistemas sozinho, e o RH só é chamado para o que de fato falta.

Custo e operação que cabem no volume

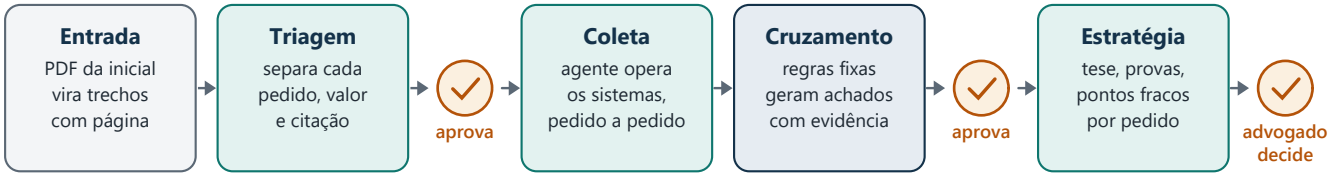
Cerca de US$ 0,02 de IA no processo de demonstração. Nova tentativa quando um sistema cai, troca de modelo e roteiro fixo de reserva para a coleta não parar.

Dados sensíveis sob controle

A interface avisa quando a IA roda em nuvem e toda busca fica restrita ao processo. O provedor de IA é configurável, o que abre caminho para um modelo local.

4. Como o agente funciona

O fluxo tem quatro etapas. A IA lê e redige nas pontas; a conta que define o risco é feita por regras, sem IA. O servidor não deixa avançar sem a aprovação humana.



Inteligência artificial · Regras determinísticas, sem IA · Portão humano · Processamento do documento

Etapa	O que acontece
0. Entrada	O usuário envia o PDF da inicial. O texto é extraído página a página e dividido em trechos que guardam a página de origem, indexados para busca vetorial e textual. Página sem texto (digitalizada) fica marcada para revisão.
1. Triagem (IA)	O modelo lê os autos, inclusive os longos, em blocos, e devolve os dados do processo e cada pedido: valor, alegação, período, categoria, fonte e confiança. São 6 categorias: jornada, rescisão, FGTS e verbas, saúde e segurança, assédio e remuneração. O código confere o resultado: citação inexistente é descartada, e pedido com confiança abaixo de 0,6 ou sem citação válida vai para revisão.
2a. Coleta (IA + ferramentas)	Localiza o empregado no cadastro (se não achar, abre pendência e para) e anexa ficha de registro e TRCT. Depois, para cada pedido, roda um ciclo de até 7 passos: o modelo vê a alegação, o roteiro da categoria e o histórico, e escolhe a próxima ferramenta (ponto, holerite, TRCT, FGTS, EPI, LTCAT, ocorrências, busca nos autos ou abrir pendência). Cada documento trazido fica citável por página. O ponto pode vir do **AFD**, o arquivo que os registradores eletrônicos são obrigados a exportar (Portarias 1510/2009 e 671/2021), sem integração com cada fabricante.
2b. Cruzamento (regras)	Regras em código comparam os dados coletados e geram achados de quatro tipos: a favor, risco, pendência e não verificado (tabela abaixo).
3. Estratégia (IA)	O risco é calculado antes de o modelo escrever: **alto** se há risco de severidade alta; **médio** se há outro risco, pendência ou item não verificado; **baixo** nos demais casos. O modelo redige tese, prova a favor, pontos fracos e recomendação por pedido, e uma síntese fecha o memorando. Citação a trecho inexistente vira "[fonte não verificada]" e o pedido é marcado para revisão.

Tema	Regra do cruzamento
Horas extras	Compara, mês a mês, os minutos extras do ponto com a rubrica do holerite, com tolerância de 60 min por mês. Exposição = horas × salário-hora × 1,5, sem reflexos.
Ponto ausente	Vira pendência citando a Súmula 338 do TST.
Batida faltando	Dia com número ímpar de marcações vira pendência.
Intervalo	Conta os dias com intervalo menor que 60 minutos.
Multa do art. 477	Data de pagamento × prazo legal.
FGTS	Competências do contrato × depósitos.
EPI	Risco se houver item sem CA ou mais de 200 dias entre entregas.
LTCAT	Só conta a favor se a conclusão afirma a neutralização do agente, sem negá-la nem ressalvá-la. Na dúvida, conta contra.
Assédio	Sem ocorrência registrada, pede para ouvir o gestor e indicar testemunhas.
Remuneração	Sem regra automática: vai para análise manual.

Quando algo dá errado

Sistema de RH fora do ar	Até 3 tentativas; persistindo, vira pendência
Modelo leve falha	O modelo mais forte assume a decisão
Os dois modelos falham	Roda o roteiro fixo da categoria e registra que foi sem o agente
Mesma ação repetida	Encerra a coleta daquele pedido
7 passos sem concluir	Vira pendência para uma pessoa

Portões humanos e rastro

A coleta só roda com a triagem aprovada, e a estratégia só com os subsídios aprovados. Pendências abertas não bloqueiam: aparecem na síntese, e descartar uma exige justificativa. Cada chamada de modelo, ferramenta, decisão e aprovação humana fica em um rastro auditável, com tokens, custo e tempo.

Tecnologia: GLM-5.2 (triagem e estratégia), Gemma 4 (decisões do agente) e Qwen3-Embedding, via Featherless; FastAPI, SQLite com FTS5 e React.

5. Resultado e estágio atual

Resultado medido no caso de demonstração, com dados sintéticos:

Pedidos extraídos da inicial	**6 de 6**	Documentos coletados	**52**
Problemas plantados detectados	**3 de 3**	Custo de IA do processo	**US$ 0,017**
Defesas comprovadas	**3 de 3**	Tempo total do fluxo automático	**≈ 5,7 min**
Seções da estratégia com citação válida	**6 de 6**	Mesma coleta à mão (estimativa)	**≈ 7,7 h**

A estimativa manual assume 6 min por documento e 25 min por pedido. Teste na plataforma: subsidia.onrender.com.

O que ainda não está provado

- Foi validado em **um caso sintético**; as regras ainda precisam ser testadas com processos reais.
- Cadastro, folha, FGTS e SST são **simulados**. O ponto já pode vir do AFD, por enquanto sem validação do CRC.
- O valor em R$ cobre horas extras e rescisão fora do prazo, sem reflexos. Os demais pedidos recebem risco, não valor.
- O sistema confirma que a citação existe; verificar se o trecho sustenta a afirmação continua com o advogado.
- Não há OCR: documentos digitalizados são marcados para revisão, e o cruzamento depende de dados estruturados.

Próximos passos

Piloto com processos reais em uma plataforma de RH, conectores reais de folha, FGTS e SST, e uso preventivo: auditar a rescisão no desligamento, antes de virar processo.

Fontes

Contábeis, valores pagos e novas ações em 2025 · Diário do Comércio, 2,47 milhões de ações e ranking de temas · ConJur, horas extras no 1º semestre de 2025 · TST, Relatório Geral da Justiça do Trabalho · Súmula 338 do TST · Lex, condenação por citações falsas (RR-0000284-92.2024.5.06.0351)

Os dados de 2025 vêm da imprensa citando a Justiça do Trabalho; o relatório oficial mais recente localizado é o de 2024.